

주 의 요 구

1. 제 목 : 공사 계약업무 부적정

2. 관계기관 : ○●●·○○○보훈요양원

3. 내 용 : ○●●·○○○보훈요양원에서는 입소자와 보행자의 안전을 위해 요양원 내부 방수보수 공사와 화재 발생 시 유독가스를 배출할 수 있는 배연창 설치 공사 및 요양원 출입도로의 보행자 안전을 위하여 출입구 경보장치 설치공사를 시행 하였습니다.

가. 전문공사 면허에 관하여

1) 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제7조(건설 관련 주체의 책무) 제2항 따라 건설공사의 발주자는 시설물이 공공의 안전과 복리에 적합하게 건설되도록 공정한 기준과 절차에 따라 능력있는 건설사업자를 선정하여야 하고, 건설공사가 적정하게 시공되도록 노력 하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 법 제3항 제4호에서는 건설공사 실적, 기술자 보유현황, 재무상태, 그 밖에 시공능력과 관련된 정보를 거짓으로 제공하거나 광고하지 아니할 것이라고 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 해당 공사가 전문공사인 경우에는 시공업종과 그 업 종별 업무내용을 인지하여 계약추진 시 전문공사를 시공하는 업종과 계약을 체결하여야 하며, 소속기구 관리 감독자 또는 검수자는 시공업체가 설계도서·시 방서 및 도급계약의 내용을 준수하여 시공되었는지 확인하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 ○●●보훈요양원 종합감사 시 방수 보수공사계약을 확인한 결과,

[표 1]와 같이 해당 공사를 시공하는 업체가 방수전문공사 업종을 보유한 업체여야 함에도 불구하고 시설물유지관리업 및 실내건축공사업종 면허를 보유하고 있는 업체와 계약을 체결하여 전문공사를 진행한 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 전문공사 내역

(단위:천원)

계약건명	계약기간	계약금액	계약업체	보유업종	적격업종
●●보훈요양원 방수·보수공사	'XX.X.XX.~'XX.X.X.	###	***** (주)	· 시설물유지관리업 · 실내건축공사업	습식방수공사업
●●보훈요양원 방수·보수 추가공사	'XX.X.XX.~'XX.X.X.	###	***** (주)	· 시설물유지관리업 · 실내건축공사업	습식방수공사업

나. 공사점수에 관한사항

1) 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사) 제1항에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 합니다.

다만, 대통령령으로 정하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 검사를 하게 할 수 있다고 정하고 있으며, 같은 법 제1항에 따라 검사하는 자는 검사조서(檢査調書)를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공사완료 시 공사설계서 및 시방서에 따라 정확하게 이루어졌는지 검사를 실시하여야 하며, 해당 공사담당자는 검수조서를 작성 등 전자결재를 통해 공사완료 보고 후 대금지급을 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 ○○보훈요양원 종합감사 시 공사계약 검수조서를 확인한 결과, [표 2]와 같이 준공검수조서 검수자가 요양원 공사담당 직원이 아닌 A 성명과 직인을 날인 등 준공검수를 하지 않은 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 공사계약 내역

(단위:원)

공사명	계약기간	계약금액	검수자
화재안전창(배연창) 설치	'XX.X.XX. ~ 'XX.X.XX.	###	-
주차장 출입구 경보장치 설치	'XX.X.XX. ~ 'XX.X.XX.	###	-

4. 관계기관 의견

○○보훈요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▲▲는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
●●보훈요양원	사무직x급	A	-	'XX.X.X.~ 현재	-	주의
○○보훈요양원	사무직x급	B	-	'XX.X.X.~ 현재	-	주의
○○보훈요양원	사무직x급	C	-	'XX.X.X.~'XX.XX.XX.	-	주의